МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 11 дугаар сарын 21 № 07/59 Улаанбаатар хот

"ЭРДЭНЭТ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ"
ТӨХК-ИЙН ЗАХИРАЛ Б.БАТ-ЭРДЭНЭ ТАНАА

"Эрдэнэт дулааны цахилгаан станц" ТӨХК-ийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос "...Байгууллагын захиргаанд Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос гишүүдийн шинэчилсэн бүртгэлийг гаргаж өгөхөд Захиргаа, удирдлагын хэлтсээс хорооны гишүүнчлэлийн татварыг цалингаас суутгахтай холбогдуулан ажилтнуудаас гишүүнчлэлийн татвар төлнө, төлөхгүй талаар өргөдөл бичиж өгөхийг шаардаж байгаа нь ажлын байрны дарамт бөгөөд ингэж ажилтнуудаар хүчээр өргөдөл бичүүлж байгаа нь Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцож, тэдний сайн дурын үндсэн дээр эвлэлдэн нэгдэх эрхэнд халдаж буй хууль бус үйлдлийг нэн даруй таслан зогсоох арга хэмжээ авч өгнө үү" гэх гомдол, мэдээллийг Комисст ирүүлсэн.

Тус гомдлын дагуу "Эрдэнэт дулааны цахилгаан станц" ТӨХК-ийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга, зарим гишүүд болон Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга нараас тайлбар авч, холбогдох бичиг баримтад дүн шинжилгээ хийн, ажил олгогч, ажилтнуудын хороонд үүссэн маргааны шалтгааныг судалж үзэхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

- "Эрдэнэт дулааны цахилгаан станц" ТӨХК-ийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны гишүүд өгсөн тайлбартаа "...байгууллагын Захиргаа, удирдлагын хэлтсээс Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны гишүүний татварыг цалин дээрээс суутгахтай холбоотой өргөдлийг бүх ажилтнууд бичиж өгөхийг шаардан, улмаар бичиж өгөөгүй ажилтнуудаас гишүүнчлэлийн татварыг хураахгүй гэж байгааг ажилтнууд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд эвлэлдэн нэгдэж, эрхээ хамгаалахад нь саад болж байгаа төдийгүй Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс нөлөөлж буй үйлдэл юм" гэж үзэж байгаагаа нийтлэг илэрхийлсэн.
- "Эрдэнэт дулааны цахилгаан станц" ТӨХК-ийн Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн дарга өгсөн тайлбартаа "...ажилтнуудын цалин дээрээс суутгал хийх асуудал нь холбогдох хуулийн хүрээнд 4 төрлийн суутгал хийхээр заасан тул Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны гишүүний татварыг ажилтнуудын цалингаас суутгах асуудал нь хууль тогтоомжоор зохицуулагдаагүй. Иймээс ажилтнуудын зөвшөөрлийг үндэслэн суутгал хийх үүднээс тэдний цалингаас суутгал хийхийг зөвшөөрсөн өргөдөл бичүүлсэн" гэв. Тус байгууллага нь нийт 365 ажилтантай бөгөөд Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүний татварыг цалин дээрээс суутгал хийхийг зөвшөөрсөн талаар нийт 222 ажилтнаас хүсэлт бичүүлж авчээ. Байгууллагын захиргаанаас хүсэлтээ өгөөгүй гишүүдийн суутгалыг хийхгүй гэж мэдэгдсэн байна.

150070213

- "Эрдэнэт дулааны цахилгаан станц" ТӨХК-ийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга өгсөн тайлбартаа "...Байгууллагын Захиргаа, удирдлагын хэлтэст Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны гишүүдийн шинэчилсэн бүртгэлийг өгсөн. Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүнээс элсэх, гарах, гишүүнчлэлийн татвар төлөх, төлөхгүй асуудлаар Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүд тус хорооны удирдлагадаа хандаж хүсэлтээ гаргадаг талаар манай байгууллагын ажилтнууд бүгд мэдлэг, ойлголттой бөгөөд энэ нь Үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийн бүрэн эрх юм. Харин байгууллагын захиргаанаас ажилтнуудын цалингаас хорооны гишүүнчлэлийн татвар суутгах талаар өргөдөл бичүүлж буй үйлдэл нь Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс шууд оролцож байгаа хэлбэр бөгөөд байгууллагын хамтын гэрээ, хэлэлцээр болон холбогдох хуулиудыг зөрчсөн үйлдэл болно. Энэ асуудлаар удирдлагадаа гомдол, хүсэлт гаргаж байсан ч шийдвэрлээгүй өдий хүрлээ" гэв.
- "Эрдэнэт дулааны цахилгаан станц" ТӨХК-ийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийн татварын асуудлаар 2022 онд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газарт хандаж гаргасан гомдлын дагуу 2022 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр хяналт шалгалт хийж, Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчийн 14-06-002/02 дугаар акт гарчээ. Энэ актын биелэлтийг ажил олгогч хэсэгчилж хангасан тул түүнийг бүрэн хангуулах асуудлаар тус байгууллагын Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан байна. Уг маргаанд 2023 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 3847 дугаар шүүгчийн захирамжаар хэрэг үүсгэн, шүүхийн шатанд хэрэг хянан шийдвэрлэгдэх ажиллагаа явагдаж байна.

Дээрх нөхцөл байдлаас үзэхэд талуудын хоорондын маргааны асуудал шийдэгдэхгүй удааширч байгаагаас тэдний дунд үл ойлголцол бий болж, зөвшилцөлд хүрч чадахгүй, маргаан үргэлжилсэн шинжтэй болжээ. Мөн "Эрдэнэт дулааны цахилгаан станц" ТӨХК-ийн захиргааны зүгээс байгууллагынхаа Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох, тэдний үйл ажиллагааг дэмжихгүй байгаа нь анхан шатны үйлдвэрчний эвлэлийн хороо үйл ажиллагаагаа бие даан, чөлөөтэй явуулах үндсэн эрхэд халдаж байгаа хэлбэр болно.

Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөө болон байгууллага байгуулах эрхийг хамгаалах тухай ОУХБ-ын 87 дугаар конвенц, Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийн тухай ОУХБ-ын 98 дугаар конвенцод Монгол Улс нэгдсэн орсон. Түүнчлэн Зохион байгуулах, хамтын хэлэлцээ хийх эрхийн тухай ОУХБ-ын 98 дугаар конвенцын 2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "ажил олгогч, ажилтны төлөөллийн байгууллагууд тус тусын үүсгэн байгуулалт, үйл ажиллагаа удирдлагатай холбоотой асуудалд өөрсдөө буюу төлөөлөгч, гишүүдийн зүгээс оролцох аливаа үйлдлээс зохих ёсоор хамгаалуулна" гэжээ.

НҮБ-ын гишүүн улс орнуудын Засгийн газар, ажил олгогч, ажилтны төлөөлөл хамтдаа хэлэлцэн хөдөлмөрийн хүрээний эрхийн суурь зарчмыг тогтоосон олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээг конвенц, протокол, зөвлөмж хэлбэрээр гарган баталдаг онцлогтой бөгөөд тухайн улс уг конвенцод нэгдэн орсон бол заавал дагаж мөрдөх үүрэг хүлээдэг. Мөн эдгээр конвенцод эвлэлдэн нэгдэх эрхийг хязгаарлах, ялгаварлан гадуурхах, ялангуяа ажил олгогчийн төлөөллийн байгууллагаас ажилтны байгууллагыг өөрийн эрх мэдлийн дор байгуулах, эсхүл ажил олгогч, ажил олгогчийн төлөөллийн байгууллагын хяналтад байлгахын тулд санхүүгийн болон бусад аргаар оролцох, үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс аливаа хэлбэрээр саад болохыг хориглосон.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 10 дахь заалтад "нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс нам, олон нийтийн бусад байгууллага байгуулах, сайн дурааараа эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй" гэж хүн бүр эрх ашгаа хамгаалах зорилгоор үйлдвэрчний эвлэл байгуулах буюу үйлдвэрчний эвлэлд эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй болохыг баталгаажуулсан.

Ингэснээр Монгол Улсын иргэд хөдөлмөрлөх эрхээ хэрэгжүүлэх, түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамтран хамгаалах, хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн зарчмаар хөдөлмөрийн нөхцөл, амьдралын түвшнийг дээшлүүлэхийн тулд өөрсдийн санаачилгаар, сайн дурын үндсэн дээр үйлдвэрчний эвлэл байгуулах эрхтэй байна.

Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн үйл ажиллагаа нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд эдийн засаг, нийгмийн нөхцөл байдал, хөдөлмөрлөх эрхээ хамтын гэрээ, хэлэлцээрт үндэслэн хуулиар тогтоосон баталгаанаас илүү нөхцөлөөр хангах, хуулиар шууд зохицуулаагүй асуудлыг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжихэд чухал ач холбогдолтой юм.

Улсын Их Хурал 2021 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталж, 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж байгаа бөгөөд тус хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт ажил олгогч, ажил олгогчийн төлөөлөгчид ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд шударга бус дараах үйлдэл, эс үйлдэхүй гаргахыг хориглосон. Үүнд:

- ажилтны эвлэлдэн нэгдэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, үг хэлэх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь саад учруулах, ажилтны эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах, байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох, уг зорилгоор санхүүгийн болон бусад дэмжлэг амлах, үзүүлэх;
- ажил олгогчийн хяналтын доор үйлдвэрчний эвлэл байгуулах, эвлэлдэн нэгдэхийг ажилтанд тулгах;
- үйлдвэрчний эвлэлд гишүүнээр элссэн, үйл ажиллагаанд оролцсонтой нь холбогдуулан ажилтны хөдөлмөр эрхлэлтийн нөхцөлийг дордуулах;
- ажилтны төлөөлөгчид хамтын хэлэлцээ хийхэд хөндлөнгөөс оролцох, хязгаарлах, албадлага хэрэглэх;
- хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр байгуулахад шаардагдах мэдээллийг өгөхөөс татгалзах;
- ажилтны төлөөлөгчид санхүүгийн болон бусад дэмжлэг амлах, үзүүлэх замаар ажил олгогчийн хяналтад байлгахыг оролдох зэрэг болно.

Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын өмч хөрөнгө нь гишүүдийн татвар, хандиваас бүрддэг онцлогтой бөгөөд үйлдвэрчний эвлэлүүд өөрийгөө санхүүжүүлэх зарчмаар ажиллах нь санхүүгийн бие даасан байдал ажил олгогч хөндлөнгийн оролцооноос хамгаалахад чиглэдэг.

Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Үйлдвэрчний эвлэлүүд нь мэргэжил, үйлдвэрлэлийн шинжээр байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа хуулийн хүрээнд бие даан чөлөөтэй явуулна", 7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Үйлдвэрчний эвлэлүүд нь өөрөө санхүүжих зарчмаар ажиллана", мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эд хөрөнгө нь гишүүдийн татвар, хандив, үйл ажиллагаагаа явуулахад шаардагдах бусад эд юмсаас бүрдэнэ" гэж тус тус заасан.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт 2022 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр бүртгэгдсэн МҮЭХ-ны дүрмийн 14.1 дэх заалтад "Үйлдвэрчний эвлэлийн хороод нь гишүүдийнхээ татварыг сарын цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын нэг ба түүнээс дээш хувьтай тэнцэх хэмжээгээр тогтоож, сар бүр бэлэн бусаар хураана" гэжээ.

Орхон аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын 2023 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр 31 дүгээрт бүртгэгдсэн "Эрдэнэт дулааны цахилгаан станц" ТӨХК, Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо хооронд байгуулсан хамтын гэрээний 13.2.2 дахь заалтад "Үйлдвэрчний эвлэлийн хороог ажиллах нөхцөлөөр хангахад туслалцаа үзүүлэн гишүүний татварыг үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны гишүүдийн бүртгэлийн дагуу сарын цалин хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын нэг хувиар тооцож бэлэн бусаар хурааж, үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дансанд сар бүрийн 15-ны өдрийн дотор шилжүүлнэ. Ажилтнуудын жилийн үр дүнгийн урамшуулалт цалингаас гишүүний татвар авахгүй" гэжээ.

Үйлдвэрчний эвлэлийн сонгуульт ажилтан нь ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хөдөлмөрийн хүрээний суурь зарчим ба эрхийг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих чиглэлээр ажилладаг хүний эрх хамгаалагч юм.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1998 оны A/RES/53/144 тогтоолоор батлсан "Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хүний эрх, үндсэн эрх чөлөөг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих хувь хүн, нийгмийн нэгж, байгууллагын эрх, үүргийн тунхаглал" (Хүний эрхийг хамгаалагчийн тухай тунхаглал) -ын 1 дүгээр зүйлд "Хүн бүр бие даан дангаар буюу бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, үндэсний болон олон улсын түвшинд хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хүндэтгэн биелүүлэх явдлыг хөхиүлэн дэмжих, түүний төлөө тэмцэх эрхтэй" гээд хувь хүн, байгууллага, бүлэг, эвсэл холбоо зэрэг нь хүний эрхийн төлөө өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулж болохыг тодорхойлсон.

Тус тунхаглалын 8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Хүн бүр ганцаараа болон бусадтай нэгдэж, ялгаварлан гадуурхалтгүйгээр өөрийн орны төр, засгийн үйл хэрэг, олон нийтийн үйл ажиллагааг удирдан явуулахад оролцох бодит боломжтой байх эрхтэй", мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт "ганцаараа болон бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, төрийн байгууллага, агентлаг, олон нийтийн үйл хэрэгт хамааралтай байгууллагад чиг үүргийг нь боловсронгуй болгох санал, шүүмж өгөх, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн биелүүлэх, хөхиүлэн дэмжих, хамгаалахад саад тотгор учруулж болох тэдгээрийн үйл, ажиллагааны аливаа асуудалд анхаарлыг нь хандуулах эрхтэй" гэж заажээ.

Улсын Их Хурлаас 2021 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг баталснаар хүний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаа явуулсны төлөө амь нас, бие махбодод нь халдах, заналхийлэх, дарамт шахалтад өртөх явдлаас хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах, үйл ажиллагааг нь дэмжих эрх зүйн үндэс бүрдсэн.

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3-т "хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах" гэж төр, хүн, хуулийн этгээд, тодорхой ашиг сонирхлоор нэгдсэн аливаа этгээдийн зүгээс хүний эрх хамгаалагчийн эрх, эрх чөлөөг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхэд чиглэгдсэн төрийн байгууллагын үүргийг, мөн зүйлийн 4.1.4-т "хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүндэтгэх" гэж төрийн байгууллага хүн, хуулийн этгээд хүний эрх хамгаалагчийн хууль ёсны үйлдлийг таслан зогсоохгүй,

саад учруулахгүй, эсхүл эрх, эрх чөлөөнд нь хууль бусаар халдахгүй байх үүргийг хэлнэ гэж тус тус заасан.

Түүнчлэн энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт заасны дагуу төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагаанд дараах нийтлэг үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

- хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх, зөрчихгүй байх;
- үйл ажиллагаанд нь хүндэтгэлтэй хандах;
- хүчирхийллийн бус, тайван аргаар үйл ажиллагаа явуулах боломж бүрдүүлэх;
- шаардлагатай мэдээллээр хангах;
- хууль заасан үндэслэлгүйгээр хүний эрх хамгаалагчид аливаа хэлбэрээр халдахгүй байх;
- хүний эрх хамгаалагчийн үйлдлийг хамгаалах зохицуулалтыг байгууллагын дотоод журамд тусгаж, хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах зэрэг болно.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь хэсэгт "Комисс мөрдөн шалгах ажиллагаа, шүүхийн шатанд байгаа болон хянан шийдвэрлэгдсэн эрүү, иргэн, захиргаа, зөрчлийн хэрэг, маргааны талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авахгүй" гэж заасан тул шүүхийн процесс үргэлжилж байгаа маргаанд Комисс оролцох боломжгүй юм.

Иймд Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн Комиссын гишүүний дараах зөвлөмжийг Танд хүргүүлж байна. Үүнд:

- "Эрдэнэт дулааны цахилгаан станц" ТӨХК-ийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулахад дэмжлэг үзүүлэх, тэдний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалах, байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцохгүй байх;
- Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуульд заасан Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны үндсэн эрхийг хүлээн зөвшөөрч, түүнийг зөрчихгүй, үйл ажиллагаанд нь хүндэтгэлтэй хандах;
- Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.6-д заасны дагуу байгууллагынхаа хөдөлмөрийн дотоод журамд хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах зохицуулалтыг тусгах;
- Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн талаар нийт ажилтнуудын мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, мөн хөдөлмөрийн хүрээний суурь зарчим ба эрхийн талаар сургалт, сурталчилгааны ажлыг үе шаттай зохион байгуулах;
- Үйлдвэрчний эвлэлийн сонгуульт ажилтнууд буюу хүний эрх хамгаалагчид хуулийн хүрээнд шаардах эрхээ хэрэгжүүлэх, хөдөлмөрлөх эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдсөн асуудлаар гомдол, мэдээлэл, санал хүсэлтээ гаргах эрхээ үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжоор хангах, тэдний гаргасан аливаа санал, хүсэлт, гомдлыг шуурхай шийдвэрлэж, хуулийн хугацаанд хариуг өгч хэвших.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан.

Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээллээ холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлэхийг мэдэгдье.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ